

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



Chính sách & cơ sở pháp lý

Ứng dụng chia sẻ xe máy điện P2P trong cộng đồng dân cư

Advisor(s): **Trương Tuấn Anh**

Student(s): Âu Nguyễn Hùng Mạnh 2211991

Dương Hoàng Long 2211873

Hàng Nhật Long 2211874

HO CHI MINH CITY, NOVEMBER 2025



MỤC LỤC

1	Khung pháp lý cho nền tảng cho thuê xe	3
1.1	Hợp đồng cho thuê xe (Hợp đồng thuê tài sản)	3
1.2	Giấy tờ xe & điều kiện lưu hành	3
1.3	Đăng ký kinh doanh & đăng ký sàn/ứng dụng	4
1.4	Thuế & hóa đơn	4
1.5	Giấy tờ người thuê xe & điều kiện sử dụng	5
1.6	Bảo vệ thông tin & quyền lợi người dùng	5
1.7	Cam kết trách nhiệm, bồi thường & bảo hiểm	5
1.8	KYC, chống rửa tiền & thanh toán	6
1.9	Khung trích dẫn ngăn trong báo cáo	6

1 Khung pháp lý cho nền tảng cho thuê xe

1.1 Hợp đồng cho thuê xe (Hợp đồng thuê tài sản)

Văn bản & điều khoản:

- Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) – Mục Hợp đồng thuê tài sản:
 - Điều 472 (Khái niệm hợp đồng thuê);
 - Điều 473 (Giá thuê);
 - Điều 474 (Thời hạn thuê);
 - Các điều 476–480 (Giao tài sản, bảo đảm giá trị sử dụng, nghĩa vụ bảo quản/sử dụng đúng mục đích);
 - Các điều 481–482 (Trả tiền thuê và chấm dứt hợp đồng).
- Luật Giao dịch điện tử 2023 – Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu khi giao kết hợp đồng điện tử (Điều 38, 15–18). Hợp đồng điện tử có giá trị như văn bản giấy nếu đáp ứng điều kiện hiệu lực theo Điều 117 BLDS.

Áp dụng: Hợp đồng thuê xe có thể được lập điện tử trên ứng dụng. Điều khoản nên bao gồm: mô tả xe, thời hạn thuê, giá thuê, đặt cọc, phạm vi sử dụng, trách nhiệm khi hư hỏng, bảo hiểm, chấm dứt và bồi thường — tuân theo Điều 472, 474, 476–482 BLDS.

Gợi ý trích báo cáo: “Hợp đồng thuê tài sản theo BLDS 2015 (Điều 472, 474, 476–482) được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Luật Giao dịch điện tử 2023 (Điều 38), bảo đảm giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy.” (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)

1.2 Giấy tờ xe & điều kiện lưu hành

Văn bản & điều khoản:

- Thông tư 24/2023/TT-BCA – Đăng ký, biển số xe cơ giới (biển số định danh, hồ sơ – thủ tục đăng ký, sang tên, cấp đổi; hiệu lực 01/7/2023).
- Nghị định 03/2021/NĐ-CP – Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.
- Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi ND 123/2021/NĐ-CP) – Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Áp dụng: Chủ xe đưa xe lên nền tảng phải có đăng ký xe hợp pháp và bảo hiểm TNDS còn hiệu lực; hồ sơ số hóa lưu kèm bản cứng để đối soát.

Gợi ý trích báo cáo: “Mỗi xe niêm yết trên sàn bắt buộc có đăng ký theo TT 24/2023/TT-BCA và bảo hiểm TNDS theo ND 03/2021/ND-CP.” (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)

1.3 Đăng ký kinh doanh & đăng ký sàn/ứng dụng

Văn bản & điều khoản:

- Nghị định 52/2013/ND-CP về thương mại điện tử:
 - Điều 18 – Cơ chế rà soát, xác nhận nội dung hợp đồng trên website/app trước khi đặt hàng.
- Nghị định 85/2021/ND-CP – Sửa đổi, bổ sung nghĩa vụ của sàn TMĐT, người bán, quản lý dữ liệu và báo cáo.
- Thông tư 01/2022/TT-BCT – Quy định thông báo/dăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT và ứng dụng di động.

Áp dụng: Nền tảng cho thuê xe là dịch vụ TMĐT → phải đăng ký với Bộ Công Thương. Giao diện đặt thuê phải đáp ứng Điều 18 ND 52 (hiển thị rõ thông tin dịch vụ, giá, thời gian và xác nhận đơn hàng).

Gợi ý trích báo cáo: “Sàn đáp ứng chế độ ‘dăng ký’ theo TT 01/2022/TT-BCT và quy trình đặt thuê tuân thủ Điều 18 ND 52/2013/ND-CP.” (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)

1.4 Thuế & hóa đơn

Văn bản & điều khoản:

- Thông tư 40/2021/TT-BTC – Quy định thuế GTGT và TNCN đối với cá nhân kinh doanh/cho thuê tài sản (ngưỡng 100 triệu đồng/năm).
- Nghị định 123/2020/ND-CP & Thông tư 78/2021/TT-BTC – Quy định về hóa đơn điện tử (nội dung, thời điểm lập, ủy nhiệm phát hành).

Áp dụng: Nếu doanh thu cho thuê ≥ 100 triệu/năm → phải kê khai/nộp thuế theo TT 40. Nền tảng có thể hỗ trợ tính thuế và xuất HDDT theo ND 123 & TT 78.

Gợi ý trích báo cáo: “Cơ chế thuế với cá nhân cho thuê áp dụng TT 40/2021/TT-BTC (ngưỡng 100 triệu/năm); hóa đơn điện tử theo ND 123/2020 và TT 78/2021/TT-BTC.” (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)

1.5 Giấy tờ người thuê xe & điều kiện sử dụng

Văn bản & điều khoản:

- Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Nghĩa vụ mang GPLX, đăng ký xe, bảo hiểm và chế tài khi vi phạm.

Áp dụng: Người thuê phải KYC, cung cấp GPLX hợp lệ và đồng ý chịu trách nhiệm khi vi phạm luật giao thông. Điều khoản dịch vụ nên nêu rõ nghĩa vụ và phí phát sinh.

1.6 Bảo vệ thông tin & quyền lợi người dùng

Văn bản & điều khoản:

- Nghị định 13/2023/NĐ-CP – Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPD): nguyên tắc xử lý, quyền của chủ thể dữ liệu, đánh giá tác động (DPIA), thông báo khi vi phạm dữ liệu.
- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 – Chương II: Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh, bảo đảm an toàn thông tin, giao dịch từ xa, khiếu nại – hoàn tiền.

Áp dụng: Chính sách bảo mật và consent trong app tuân thủ PDPD; quy định rõ mục đích xử lý (định vị, KYC, thanh toán, đánh giá), quyền truy cập/sửa/xóa dữ liệu, cùng cơ chế khiếu nại – hoàn tiền theo Luật BVQLNTD 2023.

Gợi ý trích báo cáo: “Nền tảng xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu theo ND 13/2023 và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng theo Luật BVQLNTD 2023.” (vanban.chinhphu.vn)

1.7 Cam kết trách nhiệm, bồi thường & bảo hiểm

Văn bản & điều khoản:

- BLDS 2015 – Quy định về bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.
- Nghị định 03/2021/NĐ-CP – Phạm vi và thủ tục bồi thường của bảo hiểm TNDS.

Áp dụng: Xe bắt buộc có bảo hiểm TNDS. Quy trình sự cố: lập biên bản – thông báo bảo hiểm – định mức bồi thường. Phần thiệt hại chưa đủ bảo hiểm chi trả sẽ xử lý theo điều khoản bồi thường trong hợp đồng.

1.8 KYC, chống rửa tiền & thanh toán

Văn bản & điều khoản:

- Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 & Nghị định 19/2023/NĐ-CP – Nghĩa vụ nhận biết, xác minh khách hàng, báo cáo giao dịch bất thường.
- Nghị định 52/2024/NĐ-CP – Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt: điều kiện cung ứng và hành vi bị cấm.

Áp dụng: Nền tảng không cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp thì phải kết nối cổng thanh toán được NHNN cấp phép. Quy trình eKYC cần đáp ứng quy tắc AML và lưu trữ hồ sơ giao dịch đáng ngờ.

1.9 Khung trích dẫn ngắn trong báo cáo

- **Khung pháp lý hợp đồng:** BLDS 2015 – Điều 472, 474, 476–482; Luật Giao dịch điện tử 2023 – Điều 38. (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)
- **Điều kiện xe:** TT 24/2023/TT-BCA; ND 03/2021/ND-CP. (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)
- **Sàn TMĐT:** ND 52/2013 – Điều 18; ND 85/2021; TT 01/2022/TT-BCT. (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)
- **Thuế & hóa đơn:** TT 40/2021; ND 123/2020; TT 78/2021. (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)
- **Quyền người dùng & dữ liệu:** ND 13/2023 (PDPA); Luật BVQLNTD 2023. (van-ban.chinhphu.vn)
- **KYC/AML & thanh toán:** Luật PCRT 2022; ND 19/2023; ND 52/2024. (van-ban.chinhphu.vn)

Lưu ý: Trong bài nộp, nên mở “Phụ lục pháp lý” riêng liệt kê tên văn bản, điều khoản, tóm tắt áp dụng và đường dẫn để hội đồng dễ kiểm tra đối chiếu.